

권 고

제 목 계약사무 업무 부적정
소 관 부 서 ○○○○처 ▣▣▣▣팀
내 용

관리원은 계약업무에 관한 기준과 절차에 관한 사항을 정하기 위해 내규로서 「계약사무규정」(이하 ‘규정’이라 한다)을 두고 있다. 하지만 관계 법령에 특별히 정한 경우를 제외하고는 본 규정이 정하는 바에 따른다고 규정함으로써 관계법령(국가계약법, 계약예규 등)을 위반하여 운영할 수 없다는 한계사항 또한 명시하고 있다.

특히 국가를 당사자로 하는 계약사무와 관련하여 전반적인 사항을 규정하고 있는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다)은 관리원 계약사무 운영과 관련하여 반드시 준수하여야 하고 개정사항이 발생할 경우 즉시 개정하여 운영하여야 함은 당연할 것이다.

최근 정부는 계약제도의 투명성 향상을 위해 수의계약 대상을 축소 조정한 바, 기존에 대기업·중견기업·소기업을 구분하지 않고 5천만원 이하의 물품의 제조·구매, 용역, 그 밖의 경우에는 수의계약에 의할 수 있다고 규정하고 있던 것을 기업의 규모에 따라 대기업의 경우 2천만원 이하의 물품의 제조·구매, 용역, 그 밖의 경우로 한정하여 중소기업 제품 우선구매를 강화하였다.

하지만 관리원 계약사무규정은 기업의 규모에 따른 구분 없이 추정가격

3천만원 이하 물품의 제조·구매, 용역에 대해서는 수의계약이 가능하도록 규정함으로써 사실상 관계법령에서 특별히 정한 경우와 배치됨으로서 관리원 계약사무 수행 시 혼란을 초래할 위험이 있다.

조치할 사항

■■■■팀은 상위법령 등을 고려하여 「계약사무규정」의 수의계약 기준을 개선하시기 바랍니다.